루리의 줍줍 · 응모·실무 가이드

연장·야간·휴일근로 수당 계산과 5인 미만 사...

루리의 줍줍이 정리한 글

연장·야간·휴일근로 수당 계산과 5인 미만 사업장 차이

루리

근로기준법 제56조 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법/제56조)는 연장·야간근로에 통상임금의 50% 이상, 휴일근로에 8시간 이내 50%·초과 100% 이상을 더 주라고 해요. 다만 이 가산 규정은 상시 5명 이상 사업장에 적용되고, 5인 미만은 제외된다고 고용노동부가 안내해요.

근로기준법 제56조 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법/제56조)는 연장·야간근로에 통상임금의 50% 이상, 휴일근로에 8시간 이내 50%·초과 100% 이상을 더 주라고 해요. 다만 이 가산 규정은 상시 5명 이상 사업장에 적용되고, 5인 미만은 제외된다고 고용노동부가 안내해요.

> 근로기준법 제56조 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법/제56조)·제11조(2026-10-08 시행 기준 국가법령정보센터 조문)와 고용노동부 빠른인터넷상담을 정리했어요. 숫자 예시는 모두 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 가산율 한눈에

구분	기준	가산
연장근로	제53조·제59조·제69조 단서로 연장된 시간	통상임금의 50% 이상 가산
야간근로	오후 10시~다음 날 오전 6시	통상임금의 50% 이상 가산
휴일근로 8시간 이내	휴일에 한 근로	통상임금의 50% 이상 가산
휴일근로 8시간 초과	휴일에 8시간을 넘긴 근로	통상임금의 100% 이상 가산

2 2. 계산 순서

1. 통상임금(시급)을 먼저 정해요. 포함 항목은 **공식 확인**하세요.
2. 일한 시간을 연장·야간·휴일로 나눠 적어요.
3. 시간당 금액을 곱해요: 기본 시급 + 가산분.
4. 겹치는 시간이 있는지 확인해요. 중복 가산 방식은 고용노동부 해석을 **공식 확인**하세요.
5. 5인 이상 사업장인지 확인해요.

3 3. 가상 예시

통상 시급이 1만 원이라고 가정해요(가상 값). 평일 연장근로 2시간은 시급 1만 원에 가산 5천 원을 더한 시간당 15,000원이므로 2시간 × 15,000원 = 3만 원이에요. 휴일에 8시간을 일하면 8시간 이내 가산 50%로 8 × 15,000원 = 12만 원이고, 9시간째부터는 가산 100%라 시간당 20,000원이에요. 야간과 겹치는 시간의 합산 방식은 위 4번처럼 공식 확인이 필요해요.

4 4. 5인 미만 사업장

- 근로기준법 제11조 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법/제11조)제1항은 상시 5명 이상 사업에 적용된다고 정하고, 제2항은 4명 이하 사업에 일부 규정만 적용할 수 있다고 해요.
- 고용노동부 답변은 제56조(연장·야간·휴일 가산)가 5인 미만 사업장은 제외된다고 설명해요.
- 다만 가산분을 뺀 추가 근로 자체의 임금은 지급되는 것이 타당하다고 안내돼요. 예: 토요일 4시간 추가 근로면 4시간 몫의 임금이에요.
- 주휴일(제55조제1항)은 5인 미만에도 적용되는 항목으로 안내돼요.
- 상시근로자 수 산정은 대통령령에 따르고, 판례는 인원이 일시적으로 4명 이하가 된 경우도 사회통념상 상시 5명 이상이면 가산 규정이 적용될 수 있다고 봐요.

5 5. 흔한 실수

- 시급을 최저임금만으로 단순 계산하고 통상임금 항목을 빼먹어요.
- 포괄임금 계약이면 가산분이 이미 들어 있다고 단정해요. 유효성은 사안별이라 **공식 확인**이 필요해요.
- 5인 미만이면 추가 근로 임금도 없다고 오해해요.
- 휴일 8시간 초과분의 100% 가산을 놓쳐요.

6 체크리스트

- 상시근로자 수가 5명 이상인지 확인했다
- 연장·야간·휴일 시간을 분리해 기록했다
- 통상 시급에 포함할 항목을 확인했다
- 휴일 8시간 초과분을 따로 계산했다
- 급여명세서의 가산수당 항목을 대조했다

7 용어 정리

- **통상임금**: 정해진 근로에 대해 정기적·일률적으로 지급하기로 한 임금이에요.
- **연장근로**: 법정 근로시간을 넘겨 연장된 시간의 근로예요.
- **야간근로**: 오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로예요.
- **상시 근로자 수**: 사업장의 평소 근로자 수예요. 산정 방법은 시행령이 정해요.

8 자주 묻는 질문

Q. 5인 미만은 연장근로해도 추가 임금이 없나요?

A. 가산분은 적용 제외로 안내되지만, 추가 근로 자체의 임금은 지급이 타당하다는 고용노동부 답변이 있어요.

Q. 어디에 문의하나요?

A. 고용노동부 고객상담센터 1350이에요.

9 근거로 삼은 공식 출처

- 국가법령정보센터 근로기준법: https://www.law.go.kr/법령/근로기준법 (https://www.law.go.kr/법령/근로기준법)
- 고용노동부 빠른인터넷상담(5인 미만 휴일수당): https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20220523144809910100 0 (https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20220523144809910100 0)
- 고용노동부 빠른인터넷상담(5인 미만 가산): https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20250403013846022045 4 (https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20250403013846022045 4)
- 대법원 판례(상시 5명 판단): https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?precSeq=235109 (https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?precSeq=235109)
- 중복 가산 방식, 통상임금 포함 항목: 이 글에서 확인하지 못함

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

10 마감 임박 공모전